Nota preliminare sul presidio delle scadenze

STUDIO ERIDANO — consulenza legale d’impresa via San Fermo 41, 35137 Padova — tel. 049 87.44.210 — studioeridano@pec.it

Destinatario: Direzione legale di Livenza Meccanica S.p.A., alla c.a. dell’avv. Stefano Marchiori
Riferimento: arbitrato CAM n. 0074/2029, Fosnera Components S.r.l. / Livenza Meccanica S.p.A.
Nostro rif.: ERI/2029/LM-03 — Padova, 19 febbraio 2029, aggiornata alle ore 9:00

Nota di lavoro per la riunione di giovedì. Non sottoscritta: circola all’interno della Direzione legale e non va trasmessa a terzi né allo Studio Corazza prima della riunione.

1. Che cosa abbiamo esaminato

Abbiamo lavorato sui documenti che ci avete trasmesso il 16 febbraio: l’estratto del contratto quadro del 14 dicembre 2028 con l’articolo 18, la ricevuta della Segreteria di Milano sulla domanda dell’attrice e la corrispondenza dell’ufficio legale fino a quella data. Non abbiamo la copia depositata della risposta, che ci risulta trasmessa dallo Studio Corazza direttamente alla Segreteria. Alla chiusura di questa nota non ci è ancora pervenuta la comunicazione sulla costituzione del collegio.

Lo scopo è mettere in scadenzario due sole voci, quella del lodo e quella dell’impugnazione, perché sono le due che, se sfuggono, non si recuperano.

2. Termine per la pronuncia del lodo

Il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano fissa all’articolo 36 il termine entro il quale il Tribunale arbitrale deposita il lodo: sei mesi, decorrenti dalla costituzione del Tribunale, salve le proroghe che il Regolamento stesso consente su richiesta del Tribunale o d’ufficio, e salve le sospensioni del procedimento. Nel fascicolo che abbiamo non c’è alcun provvedimento di proroga né alcuna richiesta in tal senso; non risultano sospensioni.

Il punto pratico è da quale giorno far partire il semestre. La nostra proposta è di ancorarlo alla proposta di nomina della presidente del 12 febbraio 2029, che è il momento in cui il collegio ha assunto la sua composizione definitiva sul piano sostanziale: la parte convenuta non ha sollevato osservazioni e i due arbitri di parte erano già designati. Con questa decorrenza il semestre scade il **12 agosto 2029**, ed è la data che suggeriamo di annotare come scadenza del lodo.

Se invece si preferisse ancorare il termine alla costituzione formale, occorre un’ipotesi, perché la relativa comunicazione a oggi non ci è pervenuta. Il termine per le osservazioni sulla presidenza è scaduto il 15 febbraio e la Camera provvede di regola nei giorni immediatamente successivi: assumiamo quindi, come limite, la costituzione al 18 febbraio 2029. Con questa decorrenza il semestre scadrebbe **sabato 18 agosto 2029**, che è la data più lontana fra quelle sostenibili e che indichiamo come limite esterno del presidio interno.

In concreto: segnare in agenda il 12 agosto come scadenza di lavoro, con avviso a sessanta e a trenta giorni, e tenere il 18 agosto come margine. Suggeriamo inoltre di chiedere allo Studio Corazza, alla prima occasione, se intenda concordare con la controparte una proroga: nel mese di agosto una proroga concordata è quasi sempre nell’interesse di entrambe le parti, e in ogni modo va chiesta prima e non dopo.

3. Impugnazione del lodo

L’articolo 828 del codice di procedura civile distingue il termine breve, che decorre dalla notificazione del lodo, dal termine lungo, che prescinde dalla notificazione. Nel procedimento non ci sono ancora né il lodo né la sua notificazione.

Quello che consigliamo è di attendere il lodo e, quando arriverà, di acquisire e conservare due cose distinte: la comunicazione con cui la Segreteria trasmette il lodo alle parti e l’eventuale relata di notificazione, con la sua data. Sono documenti diversi e vengono da soggetti diversi; nella pratica succede spesso che si conservi solo il primo e che poi, a distanza di mesi, non si riesca a ricostruire se e quando la notificazione sia stata eseguita.

Per il presidio interno, e in attesa del lodo, annoteremmo comunque una scadenza convenzionale di novanta giorni dal deposito del lodo presso la Segreteria: è una data che non ha valore giuridico ma serve a far scattare il controllo. Quando avremo il lodo la sistemiamo.

4. Scadenzario proposto

Voce	Data	Tipo	Nota
Termine per il lodo — decorrenza dal 12 febbraio	12 agosto 2029	scadenza di lavoro	avviso a sessanta e a trenta giorni
Termine per il lodo — limite esterno	sabato 18 agosto 2029	margine	da confermare quando arriverà la comunicazione sulla costituzione
Verifica proroghe e sospensioni	30 giugno 2029	controllo	nessun provvedimento risulta a oggi
Termini della fase scritta	da inserire	controllo	appena il collegio avrà emesso il primo ordine procedurale
Impugnazione — termine breve	—	controllo	da aprire alla ricezione del lodo e della notificazione; nel frattempo vale la scadenza convenzionale di cui al § 3

5. Che cosa serve da voi

Ci servono, appena disponibili: la copia depositata della risposta del 1° febbraio, la comunicazione della Segreteria sulla costituzione del collegio e il primo ordine procedurale. Su queste basi aggiorniamo la nota e la mettiamo in forma definitiva per la firma.

Restiamo a disposizione.

Studio Eridano (nota di lavoro, non sottoscritta)